

תבנית התשובה — 4-2 שורות

[נכון / לא נכון]. לפי סעיף _____ לחוק החוזים (חלק כללי) / פס"ד _____, הכלל הוא ש _____
בענייננו _____, ולכן _____.

שלושה שלבים תמיד: ① פסיקה חד-משמעית — בלי "תלוי" · ② הכלל + מקור מדויק · ③ יישום לעובדות.
המרצה, בשיעור 5: „אם נכרת חוזה — התשובה יכן לא מעניינת אותי, זה לא מקבל ניקוד. מה מקבל ניקוד? כל ההשתלשלות.”

⚠ אזהרת „מילים מוחלטות” — ראית **תמיד** · **רק** · **בכל מקרה** · **כל פרט** · **אינו יכול** ← **עצור**. כמעט תמיד ההיגד **לא נכון**, והחריג הוא בדיוק הנימוק שלך.

שמונה ההבחנות שמכריעות היגדים

ההבחנה	הצד האחד	הצד השני
מתן / מסירה	מתן הודעת קיבול = שליחת ה„כן”. חוסם את חרסת המציע — ס' 3(א)	מסירה = הגעה לנמען או למענו (ס' 60). נדרשת לקיבול עצמו — ס' 5
שתיקה — ס' 6(ב)	המציע אינו יכול לכפות שתיקה כקיבול	הניצע רשאי לבחור לשתוק כקיבול — וזה מחייב את המציע
חרסת מציע	הצעה רגילה — עד מתן הקיבול (3(א))	בלתי הדירה — רק עד שנמסרה לניצע (3(ב))
בטל / ניתן לביטול	חוזה פסול (ס' 30) — בטל מעצמו, בלי הודעה	פגם ברצון (14, 15, 17, 18) — תקף עד שהנפגע יבטל
טעות / כדאיות	טעות = הווה או עבר ← עילה	כדאיות = ציפייה לעתיד / סיכון שנטלת ביודעין / AS-IS ← אין עילה (14(ד))
14(א) / 14(ב)	הצד השני ידע או היה עליו לדעת ← ביטול עצמי	לא ידע ← רק ביהמ"ש, משיקולי צדק + חשיפה לפיצויים
סעד ס' 12	פיצויי הסתמכות (שליליים) — הכלל. לא ביטול	פיצויי קיום — חריג, רק כשניתן לחשב (קל בניין) · אכיפה — נדיר (זפניק)
הצעה / הזמנה	יש פנייה + גמירת דעת + מסוימות ← הצעה	חסר יסוד (בעיקר מחיר) ← הזמנה להציע הצעות, אין כוח קיבול

מפת הסעיפים בשורה אחת

1 חוזה=הצעה+קיבול · 2 הצעה · 3 חרסת מציע · 4 פקיעה · 5 קיבול · 6 התנהגות/שתיקה · 7 הצעה מזכה · 8 מועד · 9 קיבול אחרי פקיעה · 10 חרסת ניצע · 11 קיבול תוך שינוי · 12 תום לב · 14 טעות · 15 הטעיה · 19 ביטול חלקי · 20 דרך הביטול · 21 השבה · 22 שמירת תרופות · 23 צורה · 24 תוכן · 26 השלמה · 30 חוזה פסול · 39 תו"ל בקיום · 41–46 השלמה · 60 מתן הודעה

סדר הבדיקה בכל היגד ① יש הצעה? (פנייה + גמירת דעת + מסוימות — ס' 2) → ② ההצעה בחיים? (לא נחזרה ס' 3, לא פקעה ס' 4/8) → ③ יש קיבול? (נמסר + גמירת דעת + תואם — ס' 5; או 6(א)/7) → ④ קיבול תוך שינוי? (ס' 11 — הצעה חדשה) → ⑤ פגם בכריתה? (14, 15, 17, 18) → ⑥ תום לב לאורך כל הדרך? (ס' 12)

צ'קליסט — מה להביא לבוחן

✓	מה	למה
☐	ערכת הבוחן הזו — 8 עמודים	שליפה מהירה: תבנית תשובה, סעיפים, פסיקה, מלכודות
☐	חוברת ההכנה המלאה	הסברים מלאים, 30 היגדים פתורים, קייסים
☐	קובץ החקיקה של המרצה	לשון הסעיפים — ממנו מצטטים
☐	מצגת 1 + מצגת 2	תקן בשקפים 24–25: „הודעת החזרה הגיעה לניצע” ← למציע

אין מחשבים בבוחן — אתר הקורס לא יהיה זמין. מה שלא הדפסת, לא קיים.
היקף: מצגת מבוא · מצגת 1 במלואה · מצגת 2 עד ס' 15 וכן ס' 19–21. פורמט: 5 היגדים „נכון / לא נכון” + נימוק, כחצי שעה.

טבלת שליפה — חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 שורות מוצללות = מכרעות היגדים

סעיפים 12-1

ס'	הכלל	מילת מפתח
1	חוזת נכרת בדרך של הצעה וקיבול . חוזת = הסכמה ליצור יחסים משפטיים מחייבים.	חוזת = הצעה + קיבול
2	הצעה = פנייה המעידה על גמירת דעת + מסוימות (עיקרי הדברים). הפנייה יכולה להיות לציבור . חסר יסוד — רק הזמנה להציע הצעות .	3 יסודות מצטברים
3(א)	המציע רשאי לחזור בו בהודעה לניצע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה לניצע לפני שנתן הודעת קיבול.	חרטה עד מתן הקיבול
3(ב)	הצעה „ללא חזרה” או עם מועד לקיבולה — אין לחזור ממנה משנמסרה לניצע. לפני שנמסרה — אפשר.	הצעה בלתי הדירה
4	ההצעה פוקעת: (1) דחייה מפורשת ואקטיבית (נוה עם) או חלוף המועד / זמן סביר; (2) מוות , פסלות דין, צו נכסים, צו פירוק — לפני מתן הודעת הקיבול.	פקיעה, מוות
5	קיבול = הודעת הניצע שנמסרה למציע + מעידה על גמירת דעתו + לפי ההצעה (תמונת ראי). שלושה יסודות מצטברים.	קיבול בהודעה
6(א)	קיבול במעשה או בהתנהגות — רק אם נקבע ע"י המציע או משתמע מן ההצעה (שג"מ חניונים). ההתנהגות דינה כהודעת קיבול לעניין 3(א) ו-4(2).	קיבול בהתנהגות
6(ב)	קביעת המציע ששתיקה תיחשב קיבול — אין לה תוקף . הברירה בידי הניצע, והוא רשאי להסכים לכך.	שתיקה אינה קיבול
7	הצעה מזכה — כל-כולה לטובת הניצע, נקיה מחיובים ומתנאים — חזקת קיבול בשתיקה . הניצע סותר בהודעת התנגדות תוך זמן סביר. „מתנה” עם נטל — אינה מזכה.	חזקת קיבול
8(א)	קיבול תוך התקופה שנקבעה, ובאין תקופה — תוך זמן סביר לפי טיב ההצעה.	מועד הקיבול
8(ב)	קיבול שנשלח בזמן אך אחר מסיבה שאינה תלויה בניצע ולא הייתה ידועה לו — נכרת חוזתו , אלא אם המציע הודיע מיד על דחייתו.	תקלת תקשורת
9	קיבול לאחר שפקעה — כמוהו כהצעה חדשה . הכוח עובר לצד השני.	קיבול מאוחר
10	הניצע רשאי לחזור מקיבול אם הודעת החזרה נמסרה למציע לא לאחר הודעת הקיבול. הגיעו יחד — החזרה גוברת .	חרטת ניצע — למציע
11	קיבול עם תוספת, הגבלה או שינוי — כמוהו כהצעה חדשה ; התפקידים מתהפכים. תוספת שרק מצהירה על הדין הקיים אינה „שינוי”.	„כן, אבל...”
12(א)	תום לב במו"מ : מרגע הקשר הראשון ועד כריתה או סיום הקשר. חל על כל מי שנטל חלק במו"מ — צד, עובד, מתווך, וגם על תאגידים . סטנדרט אובייקטיבי .	גם בלי חוזתו
12(ב)	הסעד: פיצויי הסתמכות (שליילים). חריג — פיצויי קיום כשכל התנאים ידועים וניתן לחשב (קל בניין). לעיתים אכיפה (זפניק). לא ביטול .	פיצויים — לא ביטול

סעיפים משלימים ומשיקים

ס'	הכלל	מילת מפתח
23	חופש הצורה : בכתב, בעל פה או בהתנהגות — אלא אם חוק או הסכם קובעים צורה כתנאי לתוקף.	חופש הצורה
24	חופש התוכן : ככל שהסכימו הצדדים — בכפוף לסי' 30.	חופש התוכן
30	חוזת שכריתתו, תוכנו או מטרתו בלתי חוקיים / בלתי מוסריים / נוגדים את תקנת הציבור — בטל (מעצמו, לא „ניתן לביטול”).	חוזת פסול = בטל
26	השלמת פרטים שאינם עיקר: נוהג בין הצדדים — נוהג מקובל — הוראות החוק . עיקרי הדברים לעולם אינם מושלמים.	השלמה
41-46	41 מועד הקיום · 44 מקום הקיום · 45 השלמה בבינוניות · 46 תמורה בסכום ראוי.	השלמה מכוח חוק
39	תום לב חל גם על קיום החוזת ועל השימוש בזכויות — המשכו של סי' 12.	תו"ל בקיום
60	מתן הודעה : בדרך שקבעו הצדדים, ובאין קביעה — בדרך המקובלת בנסיבות. ההודעה נמסרת בהגעתה לנמען או למענו .	הגעה = מסירה
מקרקעין 8	התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב . חל על מכר, זכות קדימה, זכות מעבר. מייל וווטסאפ = „כתב” .	דרישת כתב מהותית
מתנה 5(א)	התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב. מתנה שניתנה בפועל — לא.	מתנה עתידית
כשרות 2-5	כל אדם כשר; קטין = מתחת ל-18, פעולתו טעונה הסכמת נציג (סי' 4) ובלעדיה ניתנת לביטול (סי' 5) — תוך חודש מהיודע לנציג, או תוך חודש מבגרות הקטין.	כשרות משפטית

הכלל שמכריע את כל הפרק פגם ברצון – החוזה תקף ו„ניתן לביטול” ע”י הנפגע (ב-14) – רק ביהמ”ש). חוזה פסול (ס' 30) – בטל מעצמו, בלי הודעה.
הנוסחה של המרצה: „הטעיה תמיד גורמת לטעות – אבל לא כל טעות נוצרת בגלל הטעיה. תזכרו את זה, כי אחרת לא היה צריך שני סעיפים.”

ס'	הכלל והיסודות	מילת מפתח
14(ד)	טעות = בעובדה או בחוק, למעט טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה. טעות מתייחסת להווה או לעבר; ציפייה לעתיד = כדאיות. כדאיות = סיכון שנטל צד ביוזעין , מפורש או מכללא, והתממש. גם AS-IS (כרמל נ' טלמון). אבל: טעות עובדתית לגבי נתון אחר המשליכה על השווי – אינה כדאיות (ספקטור).	הסיכון שנטלת
14(א)	טעות ידועה. יסודות: חוזה תקף · טעות (לא כדאיות) · קשר סיבתי · יסודיות („ניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר”) · הצד השני ידע או היה עליו לדעת (בפועל או בכוח). הסעד: ביטול עצמי בהודעה (ס' 20) + השבה (ס' 21).	ידע – ביטול עצמי
14(ב)	טעות שאינה ידועה. אותם יסודות, אך הצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת. הסעד: אין ביטול עצמי – רק ביהמ”ש , „אם ראה שמן הצדק”, ורשאי לחייב את הטועה בפיצויים . טעות משותפת – 14(ב).	רק ביהמ”ש + צדק
14(ג)	תיקון במקום ביטול: אין ביטול אם ניתן לקיים בתיקון הטעות והצד השני הודיע לפני הביטול שמוכן לתקן.	סייג לביטול
15	הטעיה – מצג שווא, העלמת מידע או הצהרה כוזבת בשלב הטרם-חוץ; בכתב, בעל פה או בהתנהגות. „הטעיה” לרבות אי-גילוי של עובדות שלפי דין, נוהג או נסיבות היה על הצד השני לגלותן. קשר סיבתי כפול: הטעיה – טעות – חוזה. אקטיבית (שתילת מידע) או פסיבית (אי-גילוי). הסעד: ביטול עצמי + השבה; ואפשר לצרף פיצויים דרך ס' 12.	קש”ס כפול
17	כפייה – התקשרות עקב כוח או איום מצד הצד השני או מטעמו. כולל כפייה כלכלית (אקספומדיה). מבחן: איכות הלחץ (בלתי מוסרי) ו עוצמתו (מאיה נ' פנפורד). 17(ב): אזהרה בתום לב על הפעלת זכות – אינה איום. הסעד: ביטול; ההודעה תוך זמן סביר מתום הכפייה .	גם כלכלית
18	עושק – ניצול מצוקה , חולשה שכלית/גופנית או חוסר ניסיון, וגם תנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל . קש”ס כפול. הניצול – ידיעה או עצימת עיניים (סאסי). קשה מאוד להוכחה – בד”כ נופל על הדרישה השנייה.	מצוקה + תנאים דרקוניים
19	ביטול חלקי – חוזה הניתן להפרדה והעילה נוגעת לחלק אחד – מבטלים אותו בלבד. חריג: אם יש להניח שלא היה מתקשר בלעדיו – רשאי לבטל את הכול (די וורולי סיאני).	הפרדה לחלקים
20	דרך הביטול – בהודעה (אף משתמעת) תוך זמן סביר לאחר שנודע על עילת הביטול; בכפייה – משפסקה הכפייה.	הודעה + זמן סביר
21	השבה הדדית לאחר ביטול; בעין , ואם בלתי אפשרית או בלתי סבירה – השבת שווי .	בעין / בשווי
22	שמירת תרופות – הביטול וההשבה אינם גורעים מתרופות אחרות; אפשר לצרף פיצויי ס' 12.	אפשר לצרף

★ מבחן ההכרעה בין טעות לכדאיות – הדוגמה של המרצה

התרחיש	הסיווג	עילה?
קניתי קרקע שחשבתי שהיא לבנייה – והתברר שהיא חקלאית	טעות (ס' 14)	כן
קניתי קרקע שידעתי שהיא חקלאית, וקיוויתי שתהפוך לבנייה – ולא הפכה	כדאיות (14(ד))	לא

„בדוגמה השנייה לקחתי סיכון... כל פעם שאתם לוקחים סיכון – זו טעות בכדאיות העסקה. ולכן ביטול חוזה בגלל טעות מאוד מצומצם.”
השאלה שתשאל את עצמך: האם ידעתי את הנתון וקיוויתי שישתנה (כדאיות), או טעיתי לגביו (עילה)?

פסקי דין — ההלכה במשפט אחד

רק אלה שבמצגות הרשמיות

פסיקה

פסק הדין	נושא	ההלכה
ע"א 1932/90 פרץ בוני הנגב נ' בוחבוט	גמירת דעת	מבחן אובייקטיבי מרוכך: לא אדם זר, אלא „מתקשר סביר במעמדו” — האם ממעשיהם ודבריהם היה מסיק שגמרו בדעתם לכרות חוזה.
ע"א 440/75 זנדבנק נ' דנציגר	מסוימות	ההצעה צריכה להיות מלאה ומדויקת במידה מספקת כך שעם הקיבול ייכרת חוזה בר-ביצוע — בלי צורך במו"מ משלים. אך אין חובה לפרט כל עניין.
נוה עם נ' יעקבסון	דחיית הצעה	דחייה מפקיעה הצעה רק אם היא מפורשת ואקטיבית. שאלות הבהרה או ניסיון לשפר את ההצעה — אינם דחייה.
שג"מ חניונים	קיבול בהתנהגות	השלט בכניסה = הצעה; הכניסה לחניון = קיבול במעשה (א6), כי דרך זו משתמעת מן ההצעה. אין להתווכח על המחיר בדיעבד.
אדרת שומרון נ' הולינגסוורת	שתיקה	שתיקה אינה קיבול — אלא אם הצדדים הסכימו כך מראש.
ע"א 158/77 רבינאי נ' מן שקד	זיכרון דברים	שני מבחנים מצטברים: ① כוונה ליצור קשר חוזי מחייב (גמירת דעת) ② הסכמה על הפרטים המהותיים (מסוימות). מתקיימים ← זיכרון הדברים הוא חוזה, וממלא את דרישת הכתב במקרקעין.
ע"א 6295/16 קוזלי נ' מדינת ישראל	הצעת פרס לציבור	ראו העמוד הבא — 4 המשוכות, פקיעה וחזרה. הפרס שולם. דנ"א 4165/19 נדחה.
ע"א 7824/95 תשובה נ' בר נתן	חזרה מהצעה	⚠ ראו התיבה למטה — המסקנה שנויה. ציר הזמן: 10/6 נשלחה הצעה 220 · שעה אחר כך נשלחו חרטה + הצעה 247 · 13/6 התקבל המכתב הראשון · 15/6 התקבל השני · 22/6 קיבול על 220 · 1/7 מכירה לאחר.
זעירא זבולון נ' קנית	מו"מ מקביל	ניהול מו"מ מקביל מותר — ובלבד שיש שקיפות. הסתרה = חוסר תום לב.
קוט נ' ארגון הדיירים	פרישה ממו"מ	כניסה למו"מ בלי כוונת התקשרות, ניהולו בלי כוונה לסיימו בחוזה, או עריכת חוזה תוך ידיעה שיופר — חוסר תום לב.
פנידר נ' קסטרו	חובת גילוי	אי-גילוי עובדה מהותית בשלב המו"מ = הפרת ס' 12. היקף החובה לפי: זהות הצדדים · קלות השגת המידע · עלותו · מומחיות הצד השני.
ספקטור נ' צרפתי	חובת גילוי · כדאיות	בעל מגרש ידע על הפקעה מתוכננת שתקטין את מספר הדירות — ולא גילה לקבלן, „מצופה מהצד החזק לחזק לספר יותר.” וגם: טעות עובדתית המשליכה על השווי אינה טעות בכדאיות.
קל בניין	סעד ס' 12	יזם ערך מכרז, משך את הזוכה להורדות מחיר — ולבסוף חתם עם קבלן שלא השתתף. המחוזי: הסתמכות. העליון: פיצויי קיום — רק משום שניתן היה לחשב את הרווח (מחירוני ענף הבנייה).
שיכון עובדים נ' זפניק	אכיפה לפי ס' 12	במקרים נדירים הסעד על הפרת תום לב יכול להיות אכיפה, ולא רק פיצויים.
רבינוביץ	הגדרת טעות	„טעות היא אמונה של צד לחוזה שאינה תואמת את המציאות” — הווה או עבר.
בן לולו	כדאיות	טעות המתייחסת לעתיד או לסיכון שנטל אחד הצדדים — כדאיות העסקה, אין עילה.
ע"א 7920/13 כרמל נ' טלמון	AS-IS	מכירה AS-IS + התנהלות המוכר ← נטל על עצמו את הסיכון למצב התכנוני ולשווי ← כדאיות, אין ביטול. אושר בדנ"א 2128/16.
ע"א 88/8 רחמים נ' אקספומדיה	כפייה כלכלית	איום מפתיע בעיתוי שבו הצד השני חשוף ופגיע ביותר — אינו לחץ לגיטימי. ס' 17 כולל כפייה כלכלית.
סאסי	עושק	העושק צריך לדעת או לעצום עיניו — הן ביחס למצב העשוק והן ביחס לכך שהוא מנצל אותו.
ע"א 3541/98 די וורולי סיאני	ביטול חלקי	„חוזה הניתן להפרדה” = כמה הבטחות שלכל אחת תמורה נפרדת, שכל אחת עומדת בפני עצמה. אחרת — ביטול הכול או כלום.

⚠ תשובה נ' בר נתן — סתירה בין המקורות. ודא מול המרצה.

המקור	המסקנה
חוברת ההכנה	„המציע התחרט בטלפון ובפקס לפני שההצעה נמסרה לניצע — החזרה תופסת; הקיבול המאוחר אינו כורת חוזה.”
השיעור (4.8) נתמך בציר הזמן שבשקף 26	„בהצעה בלתי הדירה אפשר להתחרט עד מסירת ההצעה לניצע... בר נתן יכול היה להתחרט עד שהמכתב הראשון הגיע — ב-13/6. זה שהגיעה ב-15/6 — זו לא חרטה.” ← נכרת חוזה.

הכלל עצמו אינו שנוי במחלוקת וזה מה שחשוב לנמק: הצעה עם מועד לקיבול היא בלתי הדירה (3ב), ולכן ניתן לחזור ממנה רק עד שנמסרה לניצע. המחלוקת היא עובדתית — מתי הגיעה החרטה. בהיגד — נמק לפי הכלל וציין את התאריכים.

העובדות	החייל מגידי חלבי ז"ל נעדר מ-2005. המדינה, באמצעות עמותה , הציעה 10 מיליון \$ תמורת מידע שיוביל לנעדרים — בשלטי חצות, בעיתונות, באתר ובמוקד טלפוני. המערערים נתקלו במקרה בשרידי גופה ביערות הכרמל (ספטמבר 2012) ודיווחו למשטרה. קמא דחה: מצאו באקראי ולא ידעו שמדובר במנוח. המסגרת: השלט = הצעה לציבור (ס' 2 סיפא), הניתנת לקיבול בהתנהגות (ס' 6א)) — מסירת המידע היא מעשה הקיבול.
----------------	---

ארבע המשוכות

#	השאלה	ההכרעה
1	האם ידעו על ההצעה? עובדתית	הצהירו שידעו, ומשלא הוכח אחרת — ההנחה שידעו .
2	האם חשבו שזה המנוח ופנו כדי לזכות? עובדתית	הוכיחו שידעו על הפרס, חשבו על האפשרות שאלה עצמות המנוח, וטלפנו מתוך תקווה לזכות . — קיימת סימולטניות בין המודעות והרצון לבין פעולת הקיבול.
3	האם נדרשת ידיעה ודאית שההתנהגות מהווה קיבול? משפטית	לא . די בביצוע ההתנהגות מתוך כוונה ותקווה — תהא ההסתברות אשר תהא. דיני החוזים נועדו להכווין התנהגות ולאפשר הסתמכות ; מפגש רצונות אינו תלוי בהסתברות אובייקטיבית אלא ביסוד נפשי „חפצי”. „לא יעלה על הדעת שרק פתולוג יוכל לזכות בפרס.”
4	מציאה במקרה — שוללת קיבול? משפטית	לא . הקיבול נעשה על יסוד ההצעה (ס' 5) — „היא היא שמגדירה קיבול מהו”. לשון ההצעה: „מידע אמין שיוביל אל אחד מן הנעדרים” — ותו לא. המציע שולט על גבולות הקיבול ויכול להתנות מאמץ — אבל לא עשה זאת . אמת המידה: „ הניצע הסביר ”, מבחן חיצוני (אילו מצגים הוצגו) ולא פנימי.

★ דוגמת הכלבלב — הליבה של משוכה 4	אדם קורא על פרס למוצא כלבלב, יוצא מדירתו ונתקל בו בכניסה לבניין . האם יישלל ממנו הפרס בטענה שתכלית הפרס היא לתמרץ חיפושים נרחבים ? — „ התשובה לכך ברורה .”
--	---

שתי טענות נוספות שנדחו

הטענה	ההכרעה
ההצעה פקעה ס' 4(1) + 8(א)	נדחתה . תשעה חודשים אינם „זמן ארוך” בנסיבות של שבויים ונעדרים. סבירות הזמן נמדדת לפי הרקע להצעה ותוכנה : הצעה למכירת מניות פוקעת מהר — השוק דינמי; נעדרים — החיפוש מתפרש על שנים, וחודשים אינם משפיעים על ערך המידע. „פרס הנוגע לשבויים אינו מבצע חד-פעמי .”
המדינה חזרה מההצעה ס' 3 + 60(א)	נדחתה — בשני שלבים מתוך שלושה : ① כוונה לחזור — לא הוכחה. להפך: המדינה הצהירה שתמשיך בפעולותיה, ואף הומלץ להמשיך להציע . הודעת העמותה לעיתונות אינה חזרה של המדינה . גם הורדת שלטים אינה מלמדת על חזרה. ② דרך המסירה — היה עליה לפרסם את החזרה באתר ובמוקד הטלפוני שהופיעו על השלטים. לא עשתה. ③ מרוץ הפעולות — התייתר .

מה לוקחים מכאן להיגדים

- הצעה לציבור** ניתנת לקיבול **בהתנהגות** — מודעת פרס, לצד החניון.
- אין צורך בידיעה ודאית** שההתנהגות מהווה קיבול — די בכוונה ובתקווה.
- מציאה אקראית אינה שוללת** — אלא אם **ההצעה עצמה** התנתה מאמץ.
- „**זמן סביר**” לפי **טיב ההצעה** — מניות: ימים · נעדרים: שנים.
- חזרה מהצעה לציבור** חייבת להתפרסם **באותם ערוצים** שבהם פורסמה ההצעה.

המלכודת	הכלל הנכון	שאל את עצמך
בטל / ניתן לביטול	חזרה פסול (30) — בטל מעצמו. פגם ברצון (14,15,17,18) — ניתן לביטול ע"י הנפגע.	האם הפגם בחוקיות או ברצון?
מילים מוחלטות	„תמיד“ / „רק“ / „בכל מקרה“ — כמעט תמיד ההיגד לא נכון.	מהו החריג? הוא הנימוק.
מתן מול מסירה	מתן קיבול = משלוח ה„כן“ · מסירת קיבול = הגעתו למציע · מסירת הצעה = הגעתה לניצע (ס' 60).	איזה רגע ההיגד מתאר — שליחה או הגעה?
חרטת מציע — שני מסלולים	רגילה: עד מתן הקיבול (3א)). בלתי הדירה: אין חזרה משנמסרה לניצע (3ב)).	האם נקבע מועד לקיבול או „ללא חזרה“?
חרטת ניצע	הודעת החזרה נמסרת למציע לא לאחר הודעת הקיבול. הגיעו יחד — החזרה גוברת.	למי הגיעה החזרה, ומתי?
מוות	לפני מתן הקיבול — ההצעה פוקעת (24). אחרי — יש חזרה, והוא מחייב את העיזבון.	המוות קרה לפני או אחרי מתן הקיבול?
שתיקה	המציע לא כופה שתיקה (6ב); הניצע רשאי להסכים מיוזמתו — ואז זה מחייב. בהצעה מזכה — חזקת קיבול (ס' 7).	מי נשען על השתיקה — המציע או הניצע?
קיבול בהתנהגות	רק כשנקבע ע"י המציע או משתמע מההצעה (6א)). משבוצעה — דינה כהודעת קיבול.	האם ההצעה מרמזת שאפשר לקבל כך?
דחיית הצעה	רק דחייה מפורשת ואקטיבית מפקיעה (נוה עמ). שאלות הבהרה — לא.	זו דחייה, או ניסיון לשפר?
טעות — הווה/עבר בלבד	טעות = אמונה שאינה תואמת מציאות קיימת. ציפייה לעתיד שהתבדתה = כדאיות (14ד)). גם AS-IS.	הטעות על מה שהיה או על מה שיהיה?
14א) מול 14ב)	ההבדל היחיד: ידיעת הצד השני. ידע → ביטול עצמי. לא ידע → רק ביהמ"ש + פיצויים. טעות משותפת → 14ב).	האם הצד השני ידע או היה עליו לדעת?
זיכרון דברים	בוחנים תוכן ולא כותרת. „בכפוף לחזרה מפורט“ ← לא מחייב. „ייערך חזרה מפורט“ ← כן מחייב.	מופיעה המילה „כפוף“ או מילה נרדפת?
סעד ס' 12	פיצויים — לא ביטול. הסתמכות ככלל; קיום בחריג (קל בניין). אפשר לתבוע בלי שנכרת חזרה, וגם כשהחזרה נשאר בתוקף.	ההיגד מבקש ביטול על סמך ס' 12? ← לא נכון.
השלמה „רק מנוהג“	לא נכון — נוהג בין הצדדים ← נוהג מקובל ← הוראות החוק (41), 44, 45, 46. עיקרי הדברים לעולם לא מושלמים.	מה שחסר — עיקר או משני?

שלוש נוסחאות לשנן כלשונן

1. „הטעיה תמיד גורמת לטעות — אבל לא כל טעות נוצרת בגלל הטעיה.“
2. „כל פעם שאתם לוקחים סיכון — זו טעות בכדאיות העסקה.“
3. „למציע אסור לכפות שתיקה כקיבול — אבל לניצע מותר לשתוק כקיבול.“

1. כריתת חוזה

חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול לפי הוראות פרק זה.

2. הצעה

פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפניה יכול שתהיה לציבור.

3. חזרה מן ההצעה

(א) המציע רשאי לחזור בו מן ההצעה בהודעה לניצע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה לניצע לפני שנתן הודעת קיבול.
(ב) קבע המציע שהצעתו היא ללא חזרה, או שקבע מועד לקיבולה, אין הוא רשאי לחזור בו ממנה לאחר שנמסרה לניצע.

4. פקיעת ההצעה

ההצעה פוקעת — (1) כשדחה אותה הניצע או עבר המועד לקיבולה; (2) כשמת המציע או הניצע או כשנעשה אחד מהם פסול-דין או ניתן נגדו צו לקבלת נכסים או צו פירוק, והכל לפני מתן הודעת הקיבול.

5. קיבול

הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה.

6. קיבול בהתנהגות

(א) הקיבול יכול שיהיה במעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות אחרת, אם דרכים אלה של קיבול משתמעות מן ההצעה; ולענין סעיפים 3(א) ו-4(2), התנהגות כאמור דינה כדין מתן הודעת קיבול.
(ב) קביעת המציע שהעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול, אין לה תוקף.

7. הצעה מזכה

הצעה שאין בה אלא כדי לזכות את הניצע, חזקה עליו שקיבל אותה, זולת אם הודיע למציע על התנגדותו תוך זמן סביר לאחר שנודע לו עליה.

8. מועד הקיבול

(א) אין לקבל הצעה אלא תוך התקופה שנקבעה לכך בהצעה, ובאין תקופה כזאת — תוך זמן סביר.
(ב) נתן הניצע הודעת קיבול בעוד מועד, אך הודעתו נמסרה למציע באיחור מחמת סיבה שאינה תלויה בניצע ולא היתה ידועה לו, נכרת החוזה, זולת אם הודיע המציע לניצע על דחיית הקיבול מיד לאחר שנמסרה לו הודעת הקיבול.

9. קיבול לאחר פקיעה

קיבול של הצעה לאחר שפקעה, כמוהו כהצעה חדשה.

10. חזרה מן הקיבול

הניצע רשאי לחזור בו מן הקיבול בהודעה למציע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה למציע לא לאחר שנמסרה לו הודעת הקיבול או שנודע לו על קיבול בדרך האמורה בסעיף 6(א).

11. קיבול תוך שינוי

קיבול שיש בו תוספת, הגבלה או שינוי אחר לעומת ההצעה כמוהו כהצעה חדשה.

12. תום לב במשא ומתן

(א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.
(ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה.

14. טעות

(א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.
(ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה.
(ג) טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן.
(ד) „טעות“, לענין סעיף זה וסעיף 15 — בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה.

15. הטעיה

מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה, „הטעיה“ — לרבות אי-גילויין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.

17. כפיה

(א) מי שהתקשר בחוזה עקב כפיה שכפה עליו הצד השני או אחר מטעמו, בכוח או באיום, רשאי לבטל את החוזה.
(ב) אזהרה בתום-לב על הפעלתה של זכות אינה בגדר איום לענין סעיף זה.

18. עושק

מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה.

19. ביטול חלקי

ניתן החוזה להפרדה לחלקים ועילת הביטול נוגעת רק לאחד מחלקיו, ניתן לביטול אותו חלק בלבד; אולם אם יש להניח שהצד הרשאי לבטל לא היה מתקשר בחוזה לולא העילה, רשאי הוא לבטל את החלק האמור או את החוזה כולו.

20. דרך הביטול

ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה — תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפיה.

21. השבה

משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה היתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה — לשלם לו את שוויי של מה שקיבל.

23. צורת החוזה

חוזה יכול שיעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם היתה צורה מסויימת תנאי לתקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים.

26. השלמת פרטים

פרטים שלא נקבעו בחוזה או על פיו יהיו לפי הנוהג הקיים בין הצדדים, ובאין נוהג כזה — לפי הנוהג המקובל בחוזים מאותו סוג, ויראו גם פרטים אלה כמוסכמים.

30. חוזה פסול

חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור — בטל.

60. דרך ומועד למסירת הודעה

(א) הודעה לפי חוק זה תינתן בדרך שקבעו הצדדים, ובאין קביעה כזאת — בדרך המקובלת בנסיבות הענין.

ס' 8 לחוק המקרקעין

התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב.

ס' 5(א) לחוק המתנה

התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב.

היגד 1 „מציע רשאי לקבוע בהצעתו כי אם הניצע לא יגיב תוך שבוע, ייחשב הדבר לקיבול.”

לא נכון. לפי ס' 6(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), קביעת המציע שהעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול — **אין לה תוקף**. הסעיף נועד להגן על הניצע מפני כפיית חוזה בשתיקה. בענייננו המציע ניסה לכפות שתיקה כקיבול, ולכן הקביעה חסרת תוקף ולא נכרת חוזה. **יוער** כי הניצע עצמו רשאי לבחור לקבל בשתיקה או בהתנהגות (ס' 6(א)), וכן **כי בהצעה מזכה** קיימת חזקת קיבול בשתיקה לפי ס' 7.

היגד 2 „מי שקנה קרקע חקלאית בתקווה שתופשר לבנייה, ותקוותו נכזבה, רשאי לבטל את החוזה מחמת טעות.”

לא נכון. לפי ס' 14(ד), „טעות” אינה כוללת טעות **שאינה אלא בכדאיות העסקה**. טעות מתייחסת **להווה או לעבר**, ואילו ציפייה לעתיד שלא התממשה היא סיכון שנטל הצד על עצמו (פס"ד **בן לוליו**). בענייננו הקונה **ידע** שהקרקע חקלאית ונטל ביוזעין את הסיכון שלא תופשר, ולכן אין לו עילת ביטול. **לעומת זאת**, אילו סבר שהקרקע מיועדת לבנייה והתברר אחרת — זו טעות בעובדה המקימה עילה לפי ס' 14.

היגד 3 „צד שנפגע מניהול משא ומתן שלא בתום לב רשאי לבטל את החוזה מכוח ס' 12.”

לא נכון. לפי ס' 12(ב), הסעד על הפרת חובת תום הלב במו"מ הוא **פיצויים** — ובדרך כלל **פיצויי הסתמכות** (שליליים) בעד הנזק שנגרם עקב המו"מ — **ולא ביטול**. בענייננו הנפגע יוכל לתבוע את הוצאותיו, אך לא לבטל את החוזה מכוח ס' 12. **יוער** כי בחריג, כשכל תנאי העסקה ידועים והרווח ניתן לחישוב, ניתן לפסוק **פיצויי קיום** (פס"ד **קל בניין**), ובמקרים נדירים אף **אכיפה** (פס"ד **זפניק**); וכן שזכות הביטול קמה מעילה אחרת — פגם בכריתה לפי ס' 14–18.

⚠ תיקון במצגת 1 — סמן לפני הבוחן בשקפים 24–25 (ס' 10, חזרה מקיבול) ההערה מתחת ללשון הסעיף כתובה **שגוי**: „הודעת החזרה הגיעה **לניצע**.” **הנכון: למציע** — כלשון הסעיף עצמו.

המרצה בשיעור 4: „זה צריך להיות **למציע**... אני שמה לכם על זה סימן שתשימו לב שזה לא בסדר.”